

Aspekty prawne PPU

Pornografia dorosłych jest w Polsce legalna. Ale w PPU pojawiają się ryzykowne obszary: nieletni, deepfake'i, materiały bez zgody. Karta informacyjna, nie porada prawna.

CZAS: 20 min czytania Wiedza ogólna

ŹRÓDŁO: Kodeks karny RP (art. 200a, 202); rekomendacje kliniczne 2023

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia **aspekty prawne** wokół PPU w polskim prawodawstwie. Większość pacjentów z PPU porusza się w obszarze *legalnym*, ale niektóre wzorce PPU prowadzą do **poważnych przestępstw** (materiały z udziałem nieletnich, deepfake'i osób bez zgody, voyeryzm). Karta porządkuje: 1) *co jest legalne*, 2) **obszary kryminalne**, 3) konsekwencje karne, 4) co robić w razie wątpliwości. **Karta nie jest poradą prawną** — w razie problemu prawnego skontaktuj się z adwokatem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W praktyce klinicznej z PPU okazjonalnie spotyka się pacjentów, którzy *nieświadomie* przekroczyli granicę prawa. Eskalacja PPU (Wood & Neal 2007) prowadzi do poszukiwania coraz *bardziej intensywnych* bodźców — niektóre z nich są **karalne**. Pacjent zwykle nie wie, że materiały, które ogląda lub generuje, mogą być przestępstwem. Karta ma walor *edukacyjny* i *profilaktyczny*: pacjent znający granice prawa może świadomie ich nie przekraczać. Również: w niektórych przypadkach pacjent ujawnia terapeutce, że *przekroczył* granicę prawa. Terapeuta ma wtedy złożone zadanie: zachować poufność (gdzie możliwe), zgłosić obowiązkowo (gdzie wymagane), pomóc pacjentowi podjąć decyzje prawne. Karta przygotowuje grunt do tej rozmowy.

01 = Co jest legalne (Polska)

Pornografia dorosłych (powyżej 18 lat, świadoma zgoda) — oglądanie, posiadanie, wymiana *prywatna*. Bez sprzedaży / dystrybucji bez licencji.

Sexting z dorosłą partnerką za jej zgodą — legalny w zakresie prywatnym. Nielegalna jest dystrybucja bez zgody (revenge porn).

Płatne treści dorosłych — OnlyFans, kamerki, czaty — legalne, jeśli aktorzy/-ki to dorosłe osoby, świadomie. Sprawdź wiarygodność platformy.

Masturbacja w prywatnym pomieszczeniu — legalna. Publicznie — wykroczenie (czyn nieobyczajny, art. 140 KW).

02 ✗ Obszary kryminalne — bezwzględne granice

CSAM — MATERIAŁY Z UDZIAŁEM NIELETNICH

Art. 202 § 3 KK — kara **3 mies. - 8 lat**. Obejmuje też materiały *generowane* (deepfake, rysunki) przedstawiające osoby poniżej 18 lat. *Każda* forma posiadania, oglądania, dystrybucji jest karalna.

GROOMING I KOMUNIKACJA Z NIELETNIMI

Art. 200a KK — kontakt z nieletnim w celach seksualnych przez sieć (czat, gra). Kara **do 3 lat**. Nawet jeśli „*nic się nie wydarzyło fizycznie*”.

DEEPFAKE'I KONKRETNÝCH OSÓB BEZ ZGODY

Generowanie / dystrybuowanie pornograficznych *deepfake'ów* konkretnej osoby bez jej zgody — naruszenie dóbr osobistych, w niektórych krajach przestępstwo. W Polsce: nowelizacja 2024, kara **do 2 lat** + odszkodowanie.

VOYERYZM / PODGLĄDANIE

Nagrywanie / filmowanie osób w sytuacjach intymnych bez ich zgody (przebieralnia, łazienka). Art. 191a KK — kara **do 2 lat**.

Materiały „teen-looking” (legalnie 18+, wyglądające na młodszych). Legalne, ale moralnie problematyczne. Wzmacniają tendencje, które mogą się eskalować.

Sexting z osobą poznaną online. Legalny przy obopólnej zgodzie i dorosłości. Ryzyko: druga osoba może okazać się nieletnia (ich kłamstwo nie chroni Cię prawnie).

Materiały z platform o niejasnej weryfikacji. Niektóre tube’y nie weryfikują wieku aktorów. Posiadanie nieświadomie nieletnich materiałów może być karane.

Stalking ekspartnerki w mediach. Pasywne — legalne. Aktywne (kontakt, śledzenie ruchu) — kwalifikacja jako stalking, art. 190a KK.

Konsultacja prawna. Adwokat lub radca prawny. Rozmowa *objęta tajemnicą zawodową*. Pierwsza konsultacja zwykle 200–400 zł.

Rozmowa z terapeutą. Terapeuta jest *związany tajemnicą*, ale ma *obowiązek* zgłoszenia podejrzenia przestępstwa wobec dziecka (art. 304 KPK).

Audyt urzędów. Jeśli podejrzewasz, że masz materiały problematyczne — adwokat pomoże w prawidłowym ich usunięciu.

Anonimowe linie pomocy. Helpline „Stop CSAM” (anonimowo). Pomocy dla osób z problematycznymi tendencjami, przed popełnieniem przestępstwa.

Klucz: Pacjenci z PPU są w **większości** w obszarze legalnym. Ale eskalacja PPU może prowadzić do *nieświadomego* przekroczenia granicy prawa. Wiedza prewencyjna jest kluczowa: *świadomy* pacjent *nie* przekracza granicy. **Karta nie jest poradą prawną** — to ogólne wskazówki. W razie konkretnej sytuacji konsultacja z adwokatem jest niezbędna. Praca terapeutyczna nad PPU *obejmuje* profilaktykę przed eskalacją w kierunki kryminalne — wcześniej rozpoznana tendencja (np. zainteresowanie materiałami „teen”) może być sygnałem do intensywniejszej terapii i sieci wsparcia, by nie doszło do tragedii prawnej.